

**AO JUÍZO DA 20ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO
CONSUMIDOR DA COMARCA DE SALVADOR – BA**

Processo n.º: 0133250-09.2026.8.05.0001 (PROJUDI/TJBA)

Ação: Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Indenização por Danos Morais

Recorrente: SIMONE MURTA MARTINS (advogada em causa própria)

Recorridas: FERREIRA COSTA & CIA LTDA. e HERVAL INDÚSTRIA DE MÓVEIS,
COLCHÕES E ESPUMAS LTDA.

RECURSO INOMINADO, COM PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

SIMONE MURTA MARTINS, já qualificada nos autos, advogada postulante em causa própria (art. 103, parágrafo único, do CPC), inconformada com a sentença publicada em 29/09/2026, que extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto aos pedidos de substituição do produto e de restituição e **julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais**, vem, com fundamento nos arts. 41 e 42 da Lei n.º 9.099/1995, interpor **RECURSO INOMINADO** para a Turma Recursal, pelas razões a seguir, requerendo o seu recebimento e a remessa dos autos ao Colegiado.

I – DA TEMPESTIVIDADE

A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 28/09/2026 e publicada em 29/09/2026. O prazo de 10 (dez) dias úteis (arts. 42 e 12-A da Lei n.º 9.099/1995) está em curso, sendo tempestivo o recurso. A Recorrente não impugna a extinção parcial do processo por perda superveniente do objeto, que ela própria reconheceu na réplica. O recurso se limita à **improcedência do pedido de danos morais**.

II – DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DA DISPENSA DE PREPARO

Em primeiro grau, o acesso ao Juizado independe do pagamento de custas (art. 54 da Lei n.º 9.099/1995). O preparo recursal, contudo, compreende todas as despesas processuais e tem **ressalva expressa para a hipótese de assistência judiciária gratuita** (art. 54, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/1995). A gratuidade pode ser requerida em recurso (art. 99, caput, do CPC), cuja alegação de insuficiência, deduzida por pessoa natural, presume-se verdadeira (art. 99, § 3º). O fato de a parte ser advogada e postular em causa própria não impede a concessão do benefício (art. 99, § 4º).

A Recorrente é advogada e a advocacia ainda não lhe garante, por si só, o sustento. A renda mensal média que dela auferir é de aproximadamente **R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, valor que não comporta o custeio do preparo recursal e das despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Em cumprimento à advertência final da sentença, junta os comprovantes de hipossuficiência: (i)

declaração de hipossuficiência econômica (Doc. 1); (ii) documento de arrecadação do Simples Nacional da sociedade individual de advocacia, competência de julho/2026, e comprovante de agendamento do pagamento (Doc. 2), que evidenciam a dimensão modesta da atividade e a regularidade tributária; e (iii) declaração de Imposto de Renda Pessoa Física da Recorrente (Doc. 3) **[CONFERIR: juntar a declaração em nome da Recorrente]**.

Requer, assim, a concessão da gratuidade de justiça para o recurso, com a dispensa do preparo e das demais despesas processuais, inclusive as decorrentes de eventual sucumbência (art. 98, § 3º, do CPC). Se o pedido for indeferido, requer a fixação de prazo para o recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC.

III – DA SÍNTESE DA DEMANDA E DA SENTENÇA

A Recorrente comprou, em 01/03/2026, no site da Ferreira Costa, quatro cadeiras fabricadas pela Herval (R\$ 399,90 cada). Ao montá-las, constatou vício oculto em uma unidade: o parafuso rompeu-se no interior da estrutura de madeira. As duas Recorridas não solucionaram o problema e se remeteram mutuamente a responsabilidade. A ação foi ajuizada em 18/06/2026 e pediu a substituição do produto, subsidiariamente a restituição do valor e indenização por danos morais de R\$ 10.000,00, pela perda do tempo útil (desvio produtivo).

A cadeira foi trocada em 15/07/2026, **27 dias depois do ajuizamento**. A Recorrente reconheceu, na réplica, a perda parcial do objeto, e manteve o pedido indenizatório. A sentença julgou improcedente o pedido de danos morais sob os seguintes fundamentos: (i) as rés, “ao tomarem ciência definitiva da demanda e após o regular trâmite das tratativas entre lojista e fabricante, procederam à efetiva substituição do bem viciado”; (ii) a situação “traduz-se em dissabor inerente às relações comerciais cotidianas”; e (iii) a controvérsia “restou solucionada na via administrativa/judicial sem prejuízos materiais definitivos à adquirente”.

IV – DAS RAZÕES DO RECURSO

IV.1 – Cronologia: a troca ocorreu 27 dias depois do ajuizamento e 104 dias depois da reclamação

As datas abaixo constam dos documentos dos autos e das próprias contestações:

- a) **30/03/2026** – primeiro contato da Recorrente, pelo WhatsApp da loja online do grupo Herval, relatando o defeito; recusa e redirecionamento;
- b) **02/04/2026** – reclamação à Ferreira Costa (ticket n.º 2031671). Resposta do SAC no mesmo dia: “Sua troca/devolução não poderá ser realizada porque o produto não atendeu as exigências necessárias conforme nossa política de devolução”, com base no prazo de 7 dias corridos. A Recorrente respondeu,

esclarecendo tratar-se de vício oculto (art. 26, § 3º, do CDC), **sem retorno**. No mesmo dia, e-mail ao fabricante, também sem resposta;

c) **08/04/2026** – a assistência técnica da Herval mandou a consumidora “direcionar-se até a loja” e informou que a fábrica só atende diretamente compras feitas em sites como “Casas Bahia, Extra e Koerich”. A Recorrente reencaminhou a resposta à Ferreira Costa, que registrou o protocolo n.º 2035542, prometendo troca em 5 dias úteis. **Nada mais foi respondido**;

d) **02/05/2026** – termina o prazo de 30 dias para sanar o vício (art. 18, § 1º, do CDC);

e) **10/06/2026** – segundo a própria Herval (contestação, item 14), somente nesta data a Ferreira Costa encaminhou a solicitação ao fabricante, **69 dias depois da reclamação**;

f) **12/06/2026** – a Herval afirma ter autorizado a troca;

g) **18/06/2026** – ajuizamento da ação (77 dias depois da reclamação);

h) **15/07/2026** – troca efetivada e entregue à Recorrente, conforme a NF-e n.º 2.034.024 e o comprovante de entrega juntados pela própria Ferreira Costa.

Em números: a substituição ocorreu **27 dias depois do ajuizamento da ação, 33 dias depois da suposta autorização da fabricante, 74 dias depois do fim do prazo legal de 30 dias e 104 dias depois da reclamação** de 02/04/2026 (107 dias contados do primeiro contato, em 30/03/2026).

IV.2 – A premissa da sentença é contrariada pelas provas: não houve solução administrativa nem “regular trâmite de tratativas”

A sentença assentou que as Recorridas trocaram o produto ao tomar “ciência definitiva da demanda”, após o “regular trâmite das tratativas” entre loja e fabricante. A primeira parte da premissa confirma a tese da Recorrente: a solução só veio **depois e por causa da ação**. A segunda não encontra amparo nos autos.

Segundo a versão da própria Herval, a única “tratativa” entre loja e fabricante foi o encaminhamento de 10/06/2026, feito 69 dias depois da reclamação e 8 dias antes do ajuizamento. Antes disso, a Ferreira Costa recusou a troca, deixou de responder à réplica da consumidora e, após o protocolo de 08/04/2026, silenciou. A Herval, por sua vez, declara ter localizado “apenas um contato” da consumidora e imputa à Ferreira Costa a recusa e a demora, afirmando que “quem recusou [sic] a troca indevidamente foi a comerciante ora Ferreira Costa” (contestação, item 100) e que, “caso tenha havido demora ou ausência de solução ao consumidor, tal circunstância decorre exclusivamente da conduta da primeira ré” (item 16). Nas contestações, nenhuma das Recorridas indicou comunicação à consumidora, entre abril e junho, que pudesse caracterizar solução administrativa em andamento.

Os documentos relativos à entrega, de 15/07/2026, que a Recorrente junta nos termos do art. 435 do CPC (Docs. 4 a 7), mostram que a troca foi tratada pela própria Ferreira Costa como **cumprimento de demanda judicial**:

- a) a ordem interna de entrega é intitulada “**CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TROCA DE PRODUTO**”, traz como motivo “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” e instrui os supervisores: “A autora propõe a ação devido a vício oculto em cadeira adquirida, que apresentou defeito durante a montagem” (Doc. 5);
- b) a caixa da cadeira entregue veio com a etiqueta “**RESERVADO JURÍDICO – Produto em reserva para cumprir demanda judicial**” (Doc. 4);
- c) a Ferreira Costa apresentou à Recorrente, no ato da entrega, recibo em que ela daria “total quitação”, ficando a loja “a salvo de qualquer pretensão ou reclamação adicional em qualquer esfera, **incluindo qualquer espécie de verba ou crédito indenizatório**”. A Recorrente não assinou e registrou, de próprio punho: “Produto que foi trocado devido à ação judicial [...] Várias tentativas foram feitas antes da ação judicial sem êxito”, com a data de 15/07/2026 (Doc. 6);
- d) o DANFe da troca (NF-e n.º 2.034.024) está datado de 15/07/2026, e a Recorrente anotou nele a data da efetivação da troca (Doc. 7). A mesma data consta do comprovante de entrega juntado pela própria Ferreira Costa.

Uma empresa que reserva o produto ao setor jurídico “para cumprir demanda judicial” e, na entrega, exige quitação de “crédito indenizatório” **não resolveu o problema em via administrativa**: reagiu à ação e tentou encerrar, no ato, a pretensão indenizatória. A conclusão da sentença, de que a controvérsia “restou solucionada na via administrativa”, é incompatível com essas provas.

IV.3 – O vício, o prazo legal e a responsabilidade solidária

O rompimento do parafuso no interior da estrutura, durante a montagem regular, é vício oculto de qualidade (art. 18, caput, do CDC), cujo prazo decadencial só se inicia quando evidenciado o defeito (art. 26, § 3º). Reclamado o vício em 02/04/2026, o prazo de 30 dias para saná-lo (art. 18, § 1º) terminou em 02/05/2026, e a troca só ocorreu 74 dias depois.

A política de 7 dias invocada pela Ferreira Costa corresponde ao direito de arrependimento (art. 49 do CDC), instituto distinto do vício do produto, e não reduz a garantia legal nem a contratual, de 6 meses. Vendedora e fabricante respondem solidariamente pelo vício (art. 18, caput, e art. 7º, parágrafo único, do CDC), e as suas divergências internas sobre quem deveria atender a consumidora não lhe são oponíveis. Ambas, aliás, atribuem uma à outra a recusa e a demora, o que confirma que o ilícito ocorreu.

IV.4 – O dano moral: não se trata de dissabor

A sentença classificou o caso como “dissabor inerente às relações comerciais cotidianas” e afastou o dano por ausência de “prejuízos materiais definitivos”. Ambos os fundamentos merecem reforma.

Primeiro, o dano moral não depende de prejuízo material definitivo. O art. 6º, inciso VI, do CDC assegura a reparação de danos patrimoniais **e morais**, de forma autônoma. O que se pede é a reparação pelo tempo e pelo esforço que a consumidora foi obrigada a despendar por conduta das fornecedoras, e não pelo valor da cadeira.

Segundo, o caso não é de mero descumprimento contratual ou percalço cotidiano. A consumidora recebeu **recusa expressa e escrita**, fundada em política interna contrária ao CDC; foi remetida de uma fornecedora à outra; teve a réplica ignorada; e permaneceu **104 dias** com o conjunto incompleto e uma unidade inutilizada, sendo necessária a propositura de ação para que a troca, que o art. 18, § 1º, do CDC impunha em 30 dias, fosse feita. É a perda injusta e intolerável do tempo útil do consumidor, que o Superior Tribunal de Justiça reconhece como dano indenizável (teoria do desvio produtivo), conforme os REsp 1.634.851/RJ (Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/02/2018) e REsp 1.737.412/SE (Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 08/02/2019).

Terceiro, a solução tardia, obtida somente após o ajuizamento, não apaga o dano já consumado durante os 104 dias de inércia, e a tentativa da Ferreira Costa de obter, na entrega, a quitação de “qualquer verba ou crédito indenizatório” demonstra que ela própria sabia haver pretensão indenizatória a ser afastada. Se a troca resolvesse a controvérsia, não haveria necessidade de tal cláusula.

O valor de R\$ 10.000,00 é adequado à dupla função, compensatória e pedagógica, da indenização, considerando o porte econômico das Recorridas e a reiteração da conduta. Subsidiariamente, requer-se o arbitramento em valor que o Colegiado considerar justo.

V – DA JUNTADA DE DOCUMENTOS (ART. 435 DO CPC)

Os Docs. 4 a 7 retratam fato ocorrido em 15/07/2026, posterior aos articulados iniciais, e destinam-se a contrapor a premissa da sentença de que a substituição decorreu de tratativas administrativas. Requer-se a sua admissão nos termos do art. 435 do CPC.

VI – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer a Recorrente:

1. a concessão da **gratuidade de justiça** para o presente recurso, com a dispensa do preparo (art. 99, § 7º, do CPC e art. 54, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/1995), ou, se indeferida, a fixação de prazo para o recolhimento;

2. a admissão dos documentos anexos (art. 435 do CPC);
3. o conhecimento e o **provimento do recurso**, para reformar a sentença no capítulo em que julgou improcedente o pedido de danos morais;
4. a **condenação solidária das Recorridas** ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária e juros na forma da Lei n.º 14.905/2024.

Pede deferimento.

Salvador/BA, [DATA DO PROTOCOLO] de outubro de 2026.

SIMONE MURTA MARTINS

Advogada em causa própria — OAB/BA 48.851

Documentos: Doc. 1 – Declaração de hipossuficiência; Doc. 2 – DAS do Simples Nacional (07/2026) e comprovante de agendamento; Doc. 3 – Declaração de IRPF [conferir]; Doc. 4 – Fotografia da embalagem entregue (“Reservado Jurídico”), 15/07/2026; Doc. 5 – Ordem interna “Cumprimento de Sentença – Troca de Produto”, 15/07/2026; Doc. 6 – Recibo de quitação apresentado pela Ferreira Costa, não assinado, com ressalva manuscrita, 15/07/2026; Doc. 7 – DANFe NF-e n.º 2.034.024 (15/07/2026).